



Focus - La copie « certifiée conforme » et la légalisation de signature

TABLE DES MATIÈRES

1.	En quoi consiste la certification conforme de documents ?	1
2.	La simplification administrative.....	2
3.	Un service rendu par les communes aux citoyens	2
4.	Certains documents ne peuvent pas être certifiés conformes.....	3
5.	Le cas du passeport.....	4
6.	La légalisation de signature.....	4

1. En quoi consiste la certification conforme de documents ?

La copie certifiée conforme a pour but de garantir que la copie d'un document est parfaitement **identique à l'original**. Elle a la **même valeur probante** que l'original.

Elle fait partie des **attributions du Bourgmestre** :

Art. 126 - Nouvelle loi communale :

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

- 1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes d'état civil;
- 2° la délivrance d'extraits des registre de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;
- 3° la légalisation de signatures;
- 4° la certification conforme de copies de documents.**

Art. L1123-25 - CDLD

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale :

1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° la légalisation de signatures;

3° la certification conforme de copies de documents.



Attention : certains documents ne peuvent pas être certifiés conformes ! Voir le **point 4** ci-dessous.

2. La simplification administrative

Depuis le 31 mars 2004¹, dans le cadre de la simplification administrative, les services publics fédéraux ne peuvent plus exiger de copies certifiées conformes aux citoyens et entreprises dans le cadre d'une procédure administrative. **Une copie de bonne qualité est suffisante.**

Un accord de coopération a été conclu entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions : certaines autorités fédérées n'exigent plus de copies conformes.

3. Un service rendu par les communes aux citoyens

La certification conforme de document peut toutefois être demandée par le citoyen pour d'autres services ou entreprises.

Que doit faire le citoyen ?

- Il doit fournir les **originaux des documents** afin de permettre au fonctionnaire d'en attester l'authenticité. Un cachet officiel est apposé sur la ou les copie(s).
- Il y a lieu de **contrôler la conformité** de la copie avec l'original.

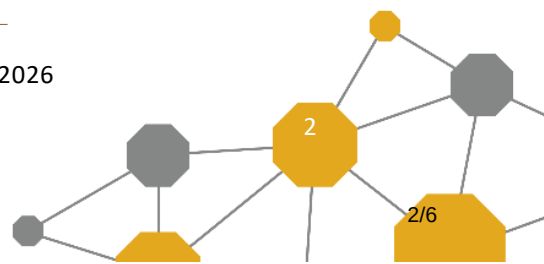
Si c'est un document en langue étrangère ?

- Certains communes refusent de légaliser la copie de documents en langue étrangère. D'autres l'acceptent si l'agent effectue lui-même la photocopie pour s'assurer qu'il s'agit du même document.

Pour qui ?

- En principe, c'est la commune de résidence qui est compétente étant donné que le Bourgmestre a une compétence territoriale.

¹ Art. 508 de la loi-programme du 22/12/2003 (M.B. 31/12/2003).



→ Les modalités (prix, horaires, conditions) peuvent varier d'une commune à l'autre.

4. Certains documents ne peuvent pas être certifiés conformes

Il s'agit :

- du permis de conduire ;
- d'actes authentiques (**actes d'état civil, jugements ou arrêts, actes notariés**). Seule l'autorité qui a rédigé un tel document est habilitée à en délivrer copie ;
- d'une pièce déjà certifiée conforme ;
- de traductions faites par un traducteur juré ;
- d'une carte d'identité.

Concernant la carte d'identité

En lieu et place de la copie conforme, vous pouvez délivrer un certificat attestant que la personne est bien titulaire d'une carte d'identité. Le certificat reprendra les nom, prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, n° de carte, lieu de délivrance et les dates de validités du document.

Par la présente, je, soussigné(e) (le fonctionnaire) ... déclare que

Nom, prénoms, ...

Date de naissance : ...

Lieu de naissance : ...

Sexe :

Nationalité : Belge

Est titulaire de la carte d'identité belge

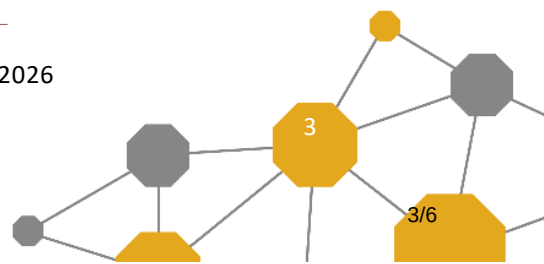
Portant le numéro ...

Délivré(e) à

Valable du ... au ...

Fait(e) à ... le

Une copie de la carte peut être jointe au certificat, mais cette copie ne sera pas certifiée conforme.



Si l'attestation est destinée à être utilisée pour l'étranger, elle doit être signée par le bourgmestre, par l'échevin ou par un notaire, et doit le cas échéant être traduite, et ensuite légalisée ou apostillée².

5. Le cas du passeport

Les passeports sont de la compétence des **Affaires étrangères**. La **circulaire du 29/11/2018** complétant celle du 14/01/2015 est d'application :

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=18-12-20&numac=2018032412

Que dit cette circulaire ?

- La **DATA page** (et uniquement celle-ci) d'un passeport (ou d'un document de voyage) peut faire l'objet d'une copie certifiée conforme par la commune, un notaire ou un poste consulaire. Il s'agit donc de la page avec les données d'identité du titulaire du passeport.
Pour pouvoir utiliser la copie à l'étranger, il faudra vérifier si elle doit être légalisée/apostillée ou non.
- Mais cette copie certifiée conforme **ne peut pas être utilisée comme document de voyage** et ce sera indiqué comme tel : « *Cette copie certifiée conforme ne vaut pas document de voyage* ».

6. La légalisation de signature

La légalisation de signature est l'authentification par une autorité officielle de la sincérité d'une signature et que ladite signature a bien été apposée par la personne elle-même.

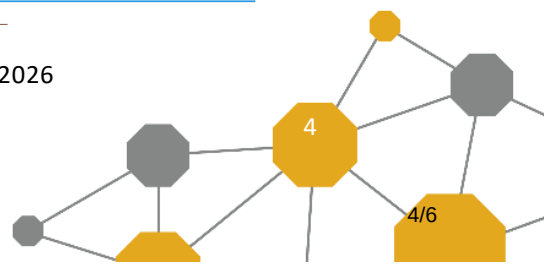
Elle fait également partie des attributions du Bourgmestre :

Art. 126 - Nouvelle loi communale :

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes d'état civil;

² Source : [INSTRUCTIONS GENERALES du 5 juillet 2023 relatives aux cartes d'identité électroniques de Belges - Version coordonnée du 1er septembre 2020 - Mise à jour du 5 juillet 2023 - Vanden Broele Connect](#)



2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;

3° la légalisation de signatures;

4° la certification conforme de copies de documents.

Art. L1123-25 - CDLD

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale :

1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° la légalisation de signatures;

3° la certification conforme de copies de documents.

Vérification de la signature

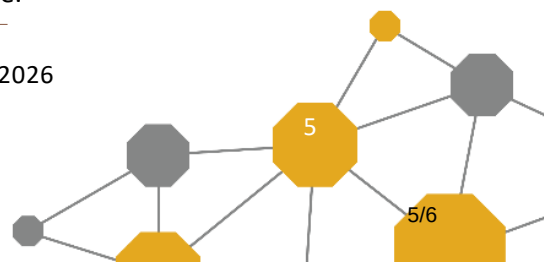
- Afin de pouvoir vérifier l'authenticité, la signature doit être **comparée avec la signature de la carte d'identité, du passeport, etc.**
- Il faut **demander à l'intéressé de signer devant vous.**
- Si le document présenté a été préalablement signé et, qu'il y a un doute quant à la personne ou quant à la signature, vous pouvez en refuser la légalisation, et exiger que le signataire du document le signe en votre présence.

La légalisation ne se prononce pas sur le contenu du document

- Une signature apposée sur une feuille blanche ne peut être légalisée. Il est déconseillé de légaliser une signature sur tout document qui présenterait un caractère contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou encore, lorsque le contenu du document est incompréhensible.

Pour qui ?

- En principe, c'est la commune de résidence qui est compétente étant donné que le Bourgmestre a une compétence territoriale.
- Il est admis que la légalisation de la signature est réservée aux **personnes ayant un intérêt proche de la commune**. Outre les personnes qui y sont domiciliées, il peut s'agir des personnes qui travaillent sur le territoire de la commune, des bateliers de passage, ou des personnes résidant temporairement dans la commune.



→ Les modalités (prix, horaires, conditions) peuvent varier d'une commune à l'autre.

Attention : s'il s'agit d'un document qui sera utilisé à l'**étranger**, la signature devra être légalisée via **eLegalisation**.

